

21SR
24706



24706202
21SR/21SR/REM

**L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE**

A Paris (2°), 20, rue Saint Fiacre, au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,

Maître Sébastien RÉGENT, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « Sébastien RÉGENT, Nathalie DURAND et Frédérique GIRARD, Notaires Associés », titulaire d'un Office Notarial à la résidence de PARIS (2°), 20, Rue Saint Fiacre,

Maître Laurent SCHOUPPE, notaire au sein de la SELARL PARGADE, titulaire d'un office notarial situé 24 rue la Fayette, 75009 PARIS, a été nommé à cet effet par le président de la chambre départementale des notaires aux termes d'une décision en date du 30 juin 2020 dont un exemplaire est annexé.

ONT RECU le présent acte de RENONCIATION A ACTION EN REDUCTION PAR :

Madame Laetitia Claire Véra JACQUET, , épouse de Monsieur Stéphane Guy André **POIRIER**, demeurant à BREUX-JOUY (91650) 4 Clos Courtin.

Née à GONESSE (95500) le 7 mars 1979.

Mariée à la mairie de BREUX-JOUY (91650) le 5 juillet 2008 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.
est présente à l'acte.

Agissant en qualité d'héritière de :

Monsieur André Michel Jacques **JACQUET**, retraité, demeurant à CHABRIS (36210) 18 route de Saint Julien.

Né à ROULANS (25640) le 4 octobre 1949.

Divorcé de Madame Françoise Florence Liliane MATHURE suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PONTOISE (95000) le 19 octobre 1989, et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Monsieur André JACQUET ayant deux enfants, Madame Laetitia JACQUET susnommée,

Et Monsieur Stéphane Maurice Jacques JACQUET, enseignant, demeurant à NICE (06000) 8 rue François 1er.

Né à GONESSE (95500) le 25 mars 1971.

Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Seuls héritiers réservataires pour moitié chacun.

DÉFINITIONS DES TERMES JURIDIQUES

Afin d'assurer une parfaite compréhension des présentes, la définition des termes juridiques utilisés aux présentes est effectuée en préambule :

- **Réserve héréditaire** : la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution à certains héritiers dits réservataires s'ils acceptent la succession. Les héritiers réservataires sont les enfants et le cas échéant les petits-enfants dans la mesure où ces derniers viennent à la succession aux lieu et place d'un enfant prédécédé ou renonçant à la succession. En l'absence de descendants laissés par le défunt, le conjoint est héritier réservataire.

- **Quotité disponible** : la quotité disponible est la part fixée par la loi des biens et droits successoraux dont le défunt peut disposer librement au profit de quiconque (héritiers réservataires, héritiers non réservataires, personnes non parentes, associations reconnues d'utilité publique...) par donation ou testament.

L'article 913 du Code civil ci-après relaté définit la quotité disponible :
« Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. »

- **Réduction** : Si les héritiers réservataires reçoivent moins que la fraction de succession à laquelle ils ont impérativement droit, c'est nécessairement que des libéralités trop importantes ont été consenties. Celles-ci doivent être réduites ; la réduction est l'opération correspondante. Tous legs et donations (y compris entre époux) sont normalement passibles de réduction lorsqu'ils portent atteinte à la réserve. La réduction constitue la sanction des libéralités excessives. Elle peut frapper tant les héritiers que les non-héritiers, qui devront restituer à la succession des biens indûment perçus. Cette restitution se traduit sous la forme d'une indemnité.

La méthode de réduction est définie à l'article 924-4 du Code civil ci-après littéralement rapporté : *« Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. »*

Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présumptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. »

Il n'y a pas de réduction lorsqu'il n'y a pas d'héritiers réservataires appelés à la succession.

- **Renonciation à l'action en réduction** : la renonciation ne peut être effectuée que par un héritier réservataire, cette renonciation peut porter sur tout ou partie de sa part réservataire ou sur la libéralité relative à un ou plusieurs biens déterminés mais ne se confond pas avec une renonciation à succession, et ne constitue pas une libéralité. La renonciation permet de couvrir des atteintes plus ou moins importantes à la réserve et peut aboutir à priver le renonçant à tout droit dans la succession si elle porte sur la totalité de la réserve héréditaire, cette renonciation ayant pour effet de priver le renonçant de sa part dans l'indemnité due dans le cadre de la restitution.

Ses effets sont de consolider la libéralité dans la mesure ou celle-ci porterait atteinte en tout ou partie à la réserve héréditaire telle qu'elle est actuellement définie par l'article 913 du Code civil ci-après relaté, et par suite dépasserait la quotité disponible : *« Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. »*

La renonciation anticipée à l'action en réduction figure à l'article 929 du Code civil ci-après littéralement rapporté :

« Tout héritier réservataire présumé peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. »

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.

L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier. »

- **Bénéficiaire de la renonciation à l'action en réduction** : la renonciation peut bénéficier à toute personne. Le renonçant doit indiquer la ou les personnes qui doivent bénéficier de la renonciation, mais le ou les bénéficiaires n'ont pas à accepter cette renonciation.

Le comparant reconnaît avoir reçu toutes les explications nécessaires quant à la portée de l'acte qu'il entend signer, et les avoir parfaitement comprises.

Ce préliminaire exécuté, et préalablement à la renonciation anticipée à l'action en réduction elle-même, objet des présentes, il est exposé ce qui suit :

EXPOSE

I - Suivant acte reçu par Maître VILLERETTE notaire à CHABRIS le 26 novembre 2004, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11 le 24 février 2005, volume 2005P, numéro 1483,

Monsieur André JACQUET, susnommé, a consenti donation en avancement de part successorale à son fils :

Monsieur Stéphane Maurice Jacques JACQUET, enseignant, demeurant à NICE (06000) 8 rue François 1er.

Né à GONESSE (95500) le 25 mars 1971.

Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

De la pleine propriété du bien immobilier ci-après désigné. :

Dans un ensemble immobilier situé à PARIS 19ÈME ARRONDISSEMENT (75019) 17 Rue de la Villette.

Figurant ainsi au cadastre :

Section	N°	Lieudit	Surface
EB	92	17 rue de la Villette	00 ha 04 a 32 ca

Le lot de copropriété suivant :

Lot numéro vingt-cinq (25)

Dans le bâtiment B, bâtiment sur cour, au 4ème étage, escalier B, un studio comprenant:

Une pièce avec entrée et cuisine.

Droit au waters-closets communs sur le palier,□

Et les vingt-trois /mille vingt-quatrièmes (23 /1024 èmes) des parties communes générales.

Audit acte, le bien donné a été évalué à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000.00 EUR).

II – Suivant acte à recevoir par Maître Sébastien REGENT, notaire soussigné, prochainement,

Monsieur André JACQUET, Monsieur Stéphane JACQUET, modifieront partiellement le caractère de la donation sus-visée, en ce qu'elle a été consentie en avancement de part successorale.

La donation sera consentie pour partie en avancement de part successorale et pour partie hors part successorale.

En outre, aux termes de cet acte, il sera consentie une donation-partage par Monsieur André JACQUET à Monsieur Stéphane JACQUET et Madame Laetitia JACQUET, comparant aux présentes, portant sur la réintégration de partie de la donation susvisée, son attribution à Monsieur Stéphane JACQUET pour une valeur réévaluée à ce jour, et en contrepartie une soulte à sa charge au profit de Madame Laetitia JACQUET.

Ceci exposé, il est passé à la renonciation à l'action en réduction.

RENONCIATION

Madame Laetitia JACQUET renonce au profit de Monsieur Stéphane JACQUET, son frère susnommé, conformément aux dispositions de l'article 929 du Code civil susrelaté, à l'action en réduction dans la succession non ouverte du disposant susnommé.

PORTÉE DE LA RENONCIATION

Cette renonciation à exercer l'action en réduction est limitée à l'encontre de la donation reçue par Maître VILLERETTE notaire à CHABRIS le 26 novembre 2004, et de la donation à recevoir par Maître Sébastien REGENT, notaire soussigné. La renonciation porte donc sur la totalité en pleine propriété du bien immobilier situé à PARIS (75019), 17 Rue de la Villette.

INFORMATIONS

EFFICACITÉ DE LA RENONCIATION

La renonçant ne sera engagé par la présente renonciation que lors de l'acceptation par acte authentique de celle-ci par la personne dont il a vocation à hériter.

La renonciation, une fois acceptée, ne produira effet qu'à hauteur de l'atteinte portée par la libéralité dont il s'agit à la réserve héréditaire. S'il n'est pas porté atteinte à la réserve, la renonciation ne produira aucun effet.

OPPOSABILITÉ DE LA RENONCIATION

La renonciation est opposable aux représentants du renonçant dès l'acceptation de celle-ci par la personne dont il a vocation à hériter.

RÉVOCATION DE LA RENONCIATION

La révocation de la renonciation, une fois son acceptation effectuée comme il est dit ci-dessus, peut être demandée en justice par le renonçant si :

- celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
- au jour de l'ouverture de la succession, le renonçant est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
- si le bénéficiaire des présentes se rend coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.

La demande de révocation de la renonciation doit être effectuée dans l'année du jour de l'ouverture de la succession si elle est fondée sur l'état de besoin, la révocation est alors prononcée à concurrence des besoins du renonçant.

Pour les autres cas, la demande doit être formée dans l'année du jour de la révélation du fait imputé.

FICHER DES DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES

Les présentes seront inscrites au fichier des dispositions de dernières volontés par les soins du notaire soussigné dès leur acceptation par acte authentique.

ENREGISTREMENT

L'acte est soumis au seul droit fixe qui sera perçu lors de la formalité de l'enregistrement auprès de la recette des impôts.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile en l'office notarial.

MENTION

Mention des présentes sera consentie partout où besoin sera.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES

L'Office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les Offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,

- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l'Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l'Office à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sur sept pages

Comprenant

- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :

Paraphes

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, le comparant a signé le présent acte avec les notaires soussignés.